

다. 서증인부서 제출

지정된 서증에 인부한 정보를 바탕으로 서증인부서를 생성하여 제출한다.

The screenshot shows a web browser window titled '서증인부서 제출 - Windows Internet Explorer'. The address bar shows 'http://facts.scout.go.kr/ecf/ecf580/ecf580_1403Cmd.do'. The main content area displays a document titled '서 증 인 부 서' (Sejeon Inbuseo). The document contains the following information:

사 건 번 호 : 2013카합15002

서증번호	서증명	인부내용	비 고
소울 제2-오증	문 서증부속확석서	부본인정	테스트

2013.08.13

재권자 이규석

At the bottom right, there are three buttons labeled 2, 3, and 4, with the text '제출하기' (Submit) next to button 3.

- ① 서증인부한 정보를 바탕으로 서증인부서가 생성된다.
- ② 전자서명이 완료되면 생성된 서증인부서가 제출된다.
- ③ 생성된 서증인부서를 삭제하고 팝업화면을 종료한다.

XII. 비회원의 회신서제출

1. 개요

문서송부촉탁서 등 법원으로부터 문서를 송달받은 비회원이 전자소송홈페이지를 통해서 사실조회회신서, 과세정보회신서, 금융거래정보회신서, 감정서, 신체감정서, 감정평가서, 제3채무자진술서, 제3채무자의 권리공탁 신고서, 등록관청의 수리통지서, 등록관청의 불수리통지서, 등록관청의 보정통지서, 권리신고서(공시최고에 대한)를 제출하는 서비스이다.

2. 회신서제출

전자소송홈페이지의 '서류제출 > 회신서 등 제출' 메뉴를 선택한다.

가. 사건확인

회신서 등 제출

회신서 등 제출

● 사건확인

서류를 제출할 사건번호를 입력하십시오.

회신서종류

사실조회회신

소송유형

민사

법원

서울중앙지방법원

사건번호

2013

가단

63

문서제출번호

2096908403816

('-' 제외 입력)

1

확인

- 제출할 회신서의 종류, 소송유형, 법원, 사건번호, 문서제출번호를 입력한 후 [확인] 버튼을 누르면 사건을 확인하고 소송서류입력화면으로 이동한다.
- 문서제출번호는 아래와 같이 주소안내문(법원 송달문서와 함께 동봉)에 표시된 바코드 13자리 번호임

용인시 처인구 삼가동

늘푸른아파트 11동 11호

피고

가등권



149-804

↓

2096908 - 333342

(추문과 민사133담당)

2011-001-18251-037

나. 소송서류입력

- 제출할 회신서를 작성한다.
- 회신서의 작성단계는 '1.소송서류입력 > 2.첨부서류 > 3.작성문서확인' 3단계이다.

민사 서류(사실조회회신서) 홈 > 회신서 등 제출

출력

1 단계 문서작성 및 첨부

1단계 문서작성 및 첨부 2단계 문서제출

1

1.소송서류입력 2.첨부서류 3.작성문서확인

2

○ 사건기본정보

법원	서울중앙지방법원	사건번호	2013가단63
재판부	민사16단독	사건명	매매대금반환
원고	김요한	피고	나피고

○ 사실조회회신서 입력

* 필수입력사항

서류명	사실조회회신
비용청구액	원
* 첨부파일	첨부파일이 없습니다.

3 파일첨부하기

4 파일삭제하기

> 입증서류(증거)와 첨부서류는 다음 단계에서 각각 별도의 파일로 제출하시게 바뀝니다.

> 첨부가능한 파일 형식 (PDF파일로 자동변환, 10MB까지 첨부가능) : PDF, HWP, DOC, DOCX, TXT

> PDF형식으로 보유하고 있는 파일은 그대로 제출하시게 바뀝니다.

> PDF형식이 아닌 문서는 자동변환되며, 변환처리를 위해 일정 시간이 소요됩니다.

> 입증서류와 첨부서류를 추가 제출하실 경우에는 다음 단계로 이동하여 입력하시게 바뀝니다.

5 제출자 입력

* 구분	☒ 개인 ☐ 법인 ☐ 단체(비법인포함) ☐ 공공기관 ☐ 공공기관(개인)
* 이름	
* 주민등록번호	-

> 개인, 법인, 단체(비법인포함)의 경우 공인인증서(NPKI) 인증서로만 제출 가능합니다.

> 공공기관, 공공기관(개인)의 경우 행정전자서명(GPKI) 인증서로만 제출이 가능합니다.

6 다음

- 227 -

- 제출자가 법인인 경우 법인등기부등본상에 기재된 정확한 법인명과 법인등록번호를 입력하여야 한다

다. 파일첨부

- 첨부할 파일을 입력한다.

민사서류(사실조회신청서) 홈 > 사실서제출

출력

1 단계 문서작성 및 첨부

1단계 문서작성 및 첨부
2단계 문서제출

1. 소송서류입력
2. 첨부서류
3. 작성문서확인

● 첨부서류추가

서류명
직접입력
사실조회신청서

파일첨부

파일첨부
선택삭제
모두삭제

파일 이름
파일크기

InnoOS

파일 개수: 0 개 (최대 5 개)
0.00KB/50,00MB

● 첨부가능한 파일 형식

1. 일반문서(PDF파일로 자동변환, 10MB까지 첨부가능) : PDF, HWP, DOC, DOCX, TXT, XLS, XLSX

> PDF형식으로 보유하고 있는 파일은 그대로 제출하시기 바랍니다.
> 파일첨부가 완료되면 [등록]버튼을 눌러 첨부파일을 첨부서류목록에 추가할 수 있습니다.

5

첨부서류목록
총 1건

번호	서류명	파일명	등록일	삭제
1	사실조회신청서	classpass.txt (2.1KB)	2011.11.02	

4 등록

6 이전
7 작성완료

- 228 -

라. 작성문서확인

-  PDF로 변환된 입력한 문서와 첨부서류가 이상이 없는지 확인한다.

민사서류(사실조회신청서) 홈 > 민사서류 제출

로그인 | 회원가입

1 단계 문서작성 및 첨부

1단계
사실조회신청서 작성

2단계
문서제출

1. 소송서류입력

2. 첨부서류 **3. 작성된 문서확인**

자동생성된 PDF 문서 자동으로 파일형식이 변환된 PDF 문서

2

사실조회신청서

감정추박에 대한 회신

피계자 인적사항

- 생년월일 : 1971년 1월 4일
- 사망 당시 나이 : 전 32세 6개월 가량
- 체격 : 키 176cm, 몸무게 80kg, 체중당량은 25.83kg/m²

유언액, 상속액 및 가족액

- 유언금 : 금 1-2억 원주 1명정도
- 단속은 해당 판결 정도를 예상.

과거 질병력 및 검사소견기록

- 종전 근무장 에 발은 정기검진결과 별다른 이상증상치거나 조인 등 해 나옴
- 기타 특별 징후로 나타났을 것에는 없음

< 위 서류목록에 자동으로 생성된 PDF 문서 및 원본파일이 자동변환된 PDF 문서의 내용과 형식에 문제가 없는지 확인하십시오.
< 법원에서는 위 서류목록에 포함된 PDF 문서를 제출문서로 간주하나 첨부한 서류에 이상이나 누락이 있는지 확인하십시오.

☐ 모든 문서의 내용에 이상이 없음을 확인합니다.

작성된 문서를 수정해야 하는 경우, 원하는 수정단계를 선택 후 이동할 수 있습니다.

3

소송서류입력 이동

5

작성된 문서 및 파일 삭제

6

미전 | 확인

마. 문서제출

다시 제출서류와 사건정보를 확인 한 후에 전자서명을 진행하고 제출한다.

민사서류(사실조회회신서) 홈 > 회신서제출

2 단계 문서제출

1 단계 문서작성 및 첨부
2 단계 문서제출

1 사건기본정보

법원	서울중앙지방법원	사건번호	2011가합4723
재판부	제26민사부	사건명	공사대금
원고	임정희	피고	주택파고

2 제출서류

번호	구분	서류명	파일명	파일크기
5	소송문서	사실조회회신서	사실조회회신서첨들.pdf	654.4KB

3

4 미전 제출

5

대법원 전자소송

사건에 사용할 인증서 선택 후 암호를 입력하세요.

인증서 위치

하드 디스크 이동식 드라이브 저장 토큰 보안 토큰 휴대폰

인증서 선택

구분	사용자	만료일	발급자
공인인증...	700김석001	2011-12-08	CA974000...
공인인증...	700김종환001	2011-12-08	CA974000...
공인인증...	700장윤환001	2011-12-08	CA974000...
공인인증...	700최은희001	2011-12-08	CA974000...
공인인증...	700최소동사무장001	2011-12-08	CA974000...
공인인증...	700최소동사무장002	2011-12-08	CA974000...

인증서 보기 인증서 암호는 대소문자를 구분합니다.

인증서 찾기 인증서 암호

인증서 선택

사건에 사용할 인증서를 선택하십시오.

확인 취소

바. 제출확인

민사서류(사실조회회신서) 홈 > 회보서제출

사실조회회신서 접수가 완료 되었습니다.

1

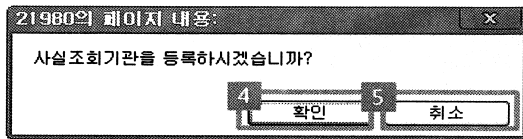
법원	서울중앙지방법원	사건번호	2011가합4723
재판부	제26민사부	사건명	공사대금
접수번호	201121000200047230055	접수일시	2011-11-02 17:25:00
서류명	사실조회회신서	제출자	홍길동

2 접수통출력

3 완료

■ 제출한 문서정보를 확인 한다.

■ [완료]버튼을 누르면 아래의 메시지가 나타난다.



■ [확인] 버튼을 누르면 로그인화면으로 이동된다. 로그인을 완료하면 '나의정보 관리 > 사실조회기관등록 > 사실조회등재' 화면으로 이동된다.

■ [취소] 버튼을 누르면 전자소송홈페이지 메인화면으로 이동된다.

CASE 1. 판결정보 출력 관련

(전자소송 판결문의 워터마크 표기 시 집행 가능 여부에 대한 검토) - 2014. 8. 7. 사법지원실

[문의사항]

- 1) 워터마크가 표기된 판결문을 정본으로서 효력이 발생하는지 여부,
- 2) 워터마크가 표기된 판결문으로 집행(경매/압류등)이 가능한지 여부,
- 3) 워터마크가 표기된 판결문이 효력이 없다면 집행권원을 재부여 받는 방법
- 4) 정본의 효력이 발생하지 않고 집행을 불가능하다면 그 사유는 무엇인지?

A.

1. 전자소송홈페이지에서 출력하는 정본은 법원의 공문서로서 이에 적법한 권한이 있는 담당 법원사무관 등이 아닌 권한 없는 사람이 변경을 가하면 문서에 대한 공공적 신용을 해할 위험성이 있는 행위가 될 소지가 있어 정본으로서의 효력이 부인된다 할 것입니다.
2. 이러한 워터마크는 프린터, 복합기 또는 복사기 등 출력기기의 설정을 변경하면 해제가 가능한 것으로 보이는 바 이를 해제한 후 출력하는 것이 바람직할 것으로 보입니다.
3. 정본의 효력이 부인되는 문서로는 집행이 불가한 것으로 보이고, 당사자 또는 대리인이 관할 법원을 방문하여 재발급을 신청하여 다시 교부받으면 될 것입니다.

CASE 2. 판결문 발급 관련

전자소송 홈페이지에서 판결문 수통 발급이 가능한가요?

A. 당사자나 이해관계를 소명한 제3자는 대법원규칙이 정하는 바에 따라 재판서·조서의 정본·등본·초본의 교부를 법원사무관에게 신청할 수 있으며(민사소송법 제162조 1항), 정본·등본·초본의 교부신청서에는 당사자이건, 이해관계 있는 제3자이건 불문하고 1건마다 1,000원의 정액 수수료를 수입인지로 납부하여야 한다(열람복사규칙 4조 1항 2호, 4항)는 규정에 의하여 현재 재판서등의 발급은 해당 법원으로 교부신청을 하여야 하며 전자소송 홈페이지에서 전자적으로 발급되지 않고 있습니다.

다만 전자문서로 작성된 재판서 또는 조서를 전자적으로 송달받은 당사자 및 대리인은 전자소송 홈페이지에서 정본을 1회에 한하여 무료로 출력할 수 있으며, 전자소송시스템의 장애 등 사용자에게 책임이 없는 사유로 인하여 발급이 정상적으로 완료되지 아니한 경우에는 그 사유를 소명하여 재발급을 신청할 수 있습니다.

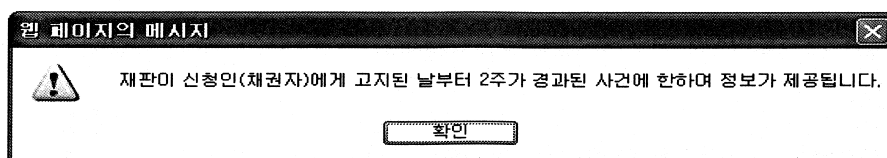
재판서등의 전자적 수통 재발급 여부에 대하여는 향후 지속적으로 검토하여 보다 편리하게 전자소송 시스템을 이용할 수 있도록 개선하겠습니다.

CASE 3. 사건진행내역 조회 관련

전자소송으로 이행명령을 신청하였으나 사건진행내역을 확인할 수 없습니다. 왜 그런가요?

A. 전자소송 당사자가 사건의 진행 내역을 확인하기 위하여는 1) '전자소송 홈페이지 > 나의 전자소송 > 나의 사건현황 > 최근 진행내역'에서 해당 사건번호를 클릭하거나 2) '전자소송 홈페이지 > 나의 사건검색'에서 사건번호와 당사자 이름을 입력한 후 확인할 수 있습니다.

위 두 가지 방법으로 인터넷에서 제공되는 사건의 진행사항은 사건의 종류에 따라 일정 기간 정보 제공이 제한될 수 있으며, 정보 제공이 제한되는 기간 동안에 사건 진행 내역을 검색하면 다음과 같은 메시지가 뜨며 사건을 검색할 수 없게 됩니다.



위 메시지는 법원 사건 중 '신청사건'에 주로 나타나며 이는 신청사건의 특성인 '밀행성' 때문에 일정 기간은 외부 인터넷에서 사건 진행 내역을 검색할 수 없도록 하기 위하여 막아 놓은 것입니다.

귀하의 사건인 이행명령은 가사사건 중 가사신청에 해당하는 사건으로 큰 범위로는 '신청사건'에 해당합니다. 신청사건에는 가압류와 가처분 등의 '보전처분'이 있는데 보전처분은 채무자의 재산상태나 다툼의 대상에 관하여 법률적·사실적 변경이 생기는 것을 막고자 함에 목적이 있으므로 이를 미리 상대방에게 알리게 하면 그 효과를 얻을 수 없습니다. 따라서 보전처분을 위한 절차는 원칙적으로 상대방이 알 수 없는 상태에서 비밀리에 심리되고 발령되며 그 처분을 송달하기 전에 미리 집행에 착수하게 하는 것이 보통임

니다.

이를 신청사건의 '밀행상'이라고 하는데, 이 밀행상의 대상이 되는 사건들은 사건 접수 후 일정 기간 동안 외부 인터넷에서 사건 검색이 제한이 되며, 이행명령 또한 이러한 이유로 사건 접수 후 종국되고 14일이 지난 후에야 외부 인터넷에서 사건 검색이 가능하게 됨을 양해하여 주시기 바랍니다.

위 기간까지는 불편하시더라도 사건 진행에 대해 궁금한 점이 있으면 담당 재판부에 하여 주시기 바랍니다.

CASE 4. 소송비용납부 관련

소장을 제출하고 소송비용을 납부하려고 하니 금액이 "0"원으로 되어 있습니다. 인지대와 송달료를 어떻게 납부하여야 하나요?

A. 소장을 제출하면서 소송비용을 납부할 경우에는 소장 작성 후 '3단계 소송비용납부' 화면에서 자동으로 소송비용이 계산되어집니다. 그러나 소장을 제출하면서 소송비용을 납부하지 않은 경우는 별도로 전자소송 홈페이지 상단 '납부/환급 > 소송비용납부' 화면에서 납부할 수 있으며, 이 경우에는 소송비용을 자동 계산하여 주지 않아 기본적으로 납부금액이 '0'원으로 표시가 되므로, 먼저 소송비용을 계산한 후 해당금액을 직접 입력하여야 합니다.

소송비용의 계산은 '전자소송 홈페이지' 첫 화면 우측 '바로가기 > 부가기능 > 소송비용계산'을 차례로 선택하면 소송비용을 계산할 수 있는 화면이 실행됩니다.



민사소송의 진행을 위하여 납부하여야 할 소송비용에는 '인지액'과 '송달료'가 있는데 먼저 '인지액'은 소송물 가액, 즉 소가에 따라 계산되어 지므로 인지액을 계산하기 위하여는 '소가 산정'을 하셔야 합니다. '소가 산정'을 위하여 '소송비용계산 > 소가 산정'을 클릭하신 후 해당하는 소의 종류를 선택하고 소가 산정의 표준액을 안내에 따라 입력하시면 소가가 산정 됩니다.

소가를 산정한 이후에는 '인지액 계산'을 클릭, 해당하는 소송 유형, 사건 종류를 선택하시고 소가란에 계산된 소가를 입력하신 후 '계산' 버튼을 누르면 인지액이 계산됩니다. '송달료'는 '송달료 계산'을 클릭, 소송 유형, 사건 종류, 원고 및 피고의 수를 입력한 후 '계산' 버튼을 누르면 송달료가 계산됩니다.

소송비용 납부 방법은 신용카드, 계좌이체, 가상계좌 방법을 선택하여 납부할 수 있으며, 가상계좌를 이용하는 경우 신용카드나 계좌이체 납부와 달리 수수료가 부과되지 않는 점을 참고하시기 바랍니다. 신용카드나 계좌이체의 경우 인지액과 송달료를 합한 금액의 26%에 해당하는 금액의 결제대행 수수료와 함께 금액을 납부하여야 합니다.

CASE 5. 소송비용환급 관련

임차권등기명령을 전자소송으로 A법원에 신청하였으나 관할이 없어 취하하고 B법원에 다시 접수하였습니다. A법원에 제출하였던 인지대, 송달료, 등기신청수료를 환불 받고 싶습니다. 어떻게 해야 하나요?

(단, 등록세는 B법원에 다시 제출하였기 때문에 환불받지 않아도 됩니다.)

A.

1. 인지대

민사소송에서 소장이 소취하로 종결된 사건에 대해서는 인지액 환급 청구가 가능하나, 납부한 인지액의 1/2에 해당하는 금액이 10만원 미만인 경우에는 인지액에서 10만 원을 공제하고 남은 금액이 환급되며, 소취하등으로 인지대 환급 사유가 발생하면 별도의 신청없이 재판부에서 인지환급통지서를 납부자에게 송부하여 주므로 위 인지환급통지서를 수령한 후 '전자소송 홈페이지 > 납부/환급 > 인지액납부환급청구'에서 청구서를 작성하고 제출하시면 남은 인지액의 환급을 받으실 수 있습니다.

귀하의 경우 임차권등기명령을 신청시 전자적으로 납부한 인지대는 1,800원으로 확인되며 여기에서 10만 원을 공제하면 남은 금액이 없으므로 납부하신 인지대는 환급되지 않습니다.

2. 송달료

송달료의 경우 사건이 종결되면(소취하, 판결선고 등) 남은 송달료는 재판부에서 송달료 종결처리 절차를 거쳐 송달료 납부시 기재한 환급계좌로 환급하여 드리고 있습니다.

3. 등기신청수수료

등기신청수수료의 경우 인터넷등기소를 통하여 전자적으로 납부하셨다면 임차권등기명령신청을 접수하기 전에는 인터넷등기소를 이용하여 언제든지 등기신청수수료의 결제취소를 할 수 있으나(다만 결제 후 임차권등기명령신청의 접수 없이 7일이 경과하면 결제를 취소한 것으로 보므로 별도의 환급신청없이 환급계좌로 자동 환급이 됩니다), 임차권등기명령신청을 접수한 이후에는 신청을 취하하여다 하여 결제취소나 자동 환급되지 않으며 별도로 등기신청수수료환급신청을 하여야 합니다.

등기신청수수료환급신청을 위하여는 ‘등기신청수수료환급신청서’를 제출하여야 하며 이는 종이서면으로 제출이 가능하나 ‘전자소송 홈페이지 > 서류제출 > 민사서류 > 민사신청 > 신청관련문건 > 등기신청수수료환급신청서’를 클릭하여 작성하신 후 전자적으로 제출하실 수도 있습니다.

CASE 6. 전자납부 취소 관련

전자납부(신용카드, 계좌이체)한 결제내역을 취소 가능한가요?

A. 대법원 전자소송에서는 전자납부가 성공한 결제내역에 대해서는 취소가 불가능하니, 납부 시에 반드시 납부금액 등을 정확히 확인하시고 납부하셔야 합니다.

단, 시스템의 오류 발생으로 인하여, 납부금액에 대한 결제가 완료된 상태에서 해당 내역이 법원에 정상적으로 접수되지 않은 경우에는 해당 결제내역을 미처리 건으로 간주하여 취소가 가능합니다. 이러한 미처리 결제 건에 대한 취소는‘납부/환급 > 전자납부내역’메뉴에서 납부미처리 탭을 선택하시고 해당 내역을 조회한 후에 납부취소를 처리할 수 있습니다.

미처리 건을 취소하지 않은 경우에는, 당일 전자납부 운영시간 이후에 결제가 자동으로 취소되니 참고하시기 바랍니다.